P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Rahayu als Mamah Marsha Anak Dari Rahmadi
2. Tempat lahir : TUMBANG JUTUH
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tumbang Jutuh RT.002/RW.001 Kelurahan Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa Sri Rahayu als Mamah Marsha Anak Dari Rahmadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Penunjukkan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Kkn tertanggal 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak RAHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar* **Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak RAHMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- 1 (satu) buah bundelan plastic klip;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa SRI RAHAYU als MAMA MARSHA Anak dari RAHMADI** pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa **pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Jam 09.00 WIB** Saudara BAPAK YUNI (DPO) berhenti di rumah dan warung Terdakwa SRI RAHAYU als MAMA MARSHA Anak dari RAHMADI yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah **menawarkan serta menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong saat itu dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) per kantongnya** dengan sistem pembayarannya sistem Bon terlebih dahulu serta dibayar setelah Narkotika jenis shabunya sudah habis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjual, yang kemudian setelah menerima shabu tersebut **Terdakwa langsung menyimpan nya dibawah meja warung**;

- Selanjutnya **sekira waktu siang hari yang Terdakwa tidak ingat waktunya**, Saudara BAPAK ALEN datang ke rumah dan warung dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk **membeli 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kantongnya** namun dibayar setelah Narkotika jenis shabunya suda habis terjual **karena akan dijual kembali** di lokasi sedot tambang di Daerah Tumbang Kajuei;
- Selanjutnya **pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 11.00 WIB** Saudara SOGEK yang berasal dari Desa Tumbang Rahuyan datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk **membeli 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu Rahuyan dengan harga yang sama yaitu Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perkantongnya** namun saat itu **dibayar uang mukanya sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah shabunya terjual habis**;
- Selanjutnya **pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira Jam 07.00 WIB** seseorang yang tidak kenal datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk **membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan cara ditimbang mengunakan timbangan digital warna hitam;
- Selanjutnya **masih pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa, jumlah beratnya dan jam berapa,** berturut-turut datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan untuk **melakukan pembelian Narkotika jenis shabu dengan cara ditakar kira-kira saja mengunakan sendok shabu terbuat dari sedotan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) serta ada juga yang berhutang terlebih dahulu.

- Selanjutnya **sekira jam 12.30 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi** yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu **melakukan penangkapan pada rumah dan warung tempat tinggal Terdakwa** di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang **disaksikan oleh Ketua RT. 006 yaitu Saksi Sonli Als Bapak Talia Anak Dari Mastur Tihen dan Damang Kepala Adat yaitu Saksi Iberani Als Bapak Laga Anak Dari Sanaen**, dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bundelan plastic klip;
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
  - 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan
  - Uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

  Setelah itu **Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi** membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya **pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu** dari Saudara BAPAK YUNI (DPO), yaitu pada tahun 2023 sebanyak satu kali namun Terdakwa lupa hari tanggal dan bulan nya, dan yang kedua pada tahun 2024 sebanyak dua kali namun Terdakwa lupa hari tanggal dan bulannya;
- Berdasarkan **Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0034** tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani **oleh Wihelminae, S.Farm, Apt.** selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

"Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0033.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3498 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/11144.00/2025** tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh **YULIANTI ASI** dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan **berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram** dan **berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium **berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.**
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 3 (tiga) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan disisihkan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram**,** setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram yang mengandung metamfetamin **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa SRI RAHAYU als MAMA MARSHA Anak dari RAHMADI**Bahwa **Terdakwa SRI RAHAYU als MAMA MARSHA Anak dari RAHMADI** pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 12.30 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi** yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu **melakukan penangkapan pada rumah dan warung tempat tinggal Terdakwa** di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang **disaksikan oleh Ketua RT. 006 yaitu Saksi Sonli Als Bapak Talia Anak Dari Mastur Tihen dan Damang Kepala Adat yaitu Saksi Iberani Als Bapak Laga Anak Dari Sanaen**, dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bundelan plastic klip;
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
  - 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan
- Uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Setelah itu **Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi** membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya **pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu** dari Saudara BAPAK YUNI (DPO), yaitu pada tahun 2023 sebanyak satu kali namun Terdakwa lupa hari tanggal dan bulan nya, dan yang kedua pada tahun 2024 sebanyak dua kali namun Terdakwa lupa hari tanggal dan bulannya;
- Berdasarkan **Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0034** tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani **oleh Wihelminae, S.Farm, Apt.** selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

  "Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0033.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3498 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/11144.00/2025** tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh **YULIANTI ASI** dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan **berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram** dan **berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium **berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.**

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berupa 3 (tiga) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan disisihkan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram**,** setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram yang mengandung metamfetamin **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFKI HIDAYAT Bin H.RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 12.30 Wib Jalan Cilik Riwut di Rumah Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI RT.006 RW.003 Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi yang ikut dalam penangkapan terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI pada saat itu ada juga rekan saksi Aggota yaitu BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN dan juga ada ketua RT setempat yaitu Saudara SONLI Als BAPAK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TALIA dan juga Saudara IBERNI Als BAPAK LAGA yang saat itu kami mintai tolong untuk ikut menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat itu;

- Bahwa Saksi menerangkan banyaknya Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan diamankan dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat ditangkap saat itu ada sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis shabu saja saat itu**;**
- Bahwa Saksi menerangkan Dari hasil introgasi dilapangan pada saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI di tangkap dan diamankan saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI mengakui kalau 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut diakui milik nya sendiri dan dikuasai olehnya sendiri saat itu yang ada disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saudara SONLI Als BAPAK TALIA dan juga Saudara IBERNI Als BAPAK LAGA saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil introgasi pada saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI di tangkap saat itu mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut dia beli dan dapatkan dari Saudara BAPAK YUNI;
- Bahwa dari hasil introgasi dilapangan pada saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI di tangkap saat itu mengakui bahwa membeli dan menerima serta menyimpan 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis shabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat itu untuk dijualnya kembali;
- Bahwa dari hasil introgasi dilapangan pada saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI ditangkap saat itu menjelaskan awalnya membeli dan menerima Narkotika jenis shabu dari Saudara BAPAK YUNI saat itu awalnya sebanyak 5 (lima) Kantong Narkotika jenis shabu yang saat itu dengan harga perkantongnya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dengan cara bon terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil introgasi dilapangan pada saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI ditangkap saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI menjelaskan banyaknya Narkotika jenis shabu yang dibelinya dan diterimanya dari Saudara BAPAK YUNI saat itu sudah terjual olehnya namun yang dari keterangan nya ada terjual yaitu hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 saat itu ada terjual oleh nya sebanyak 2 (dua) kantong, dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 saat itu juga ada terjual sebanyak 2 (dua) kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 ada terjual sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram yang mana ada tersisa masih sebanyak 3 (tiga) paket saja saat itu yang ada diamankan oleh pihak Kepolisian darinya saa ditangkap;

- Bahwa dari hasil introgasi dilapangan pada saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI ditangkap saat itu menjelaskan kalau Narkotika jenis shabu yang diabeli tersebut sudah banyak terjual olehnya namun dari keterangan nya diamengetahui kepada siapa-siapa saja ada menjualnya karena siapa yang ada membeli dan dating ketempatnya maka akan dijualnya saja yang mana dijual dengan harga berparisi dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ada yang seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp.300.000,0(tiga ratus ribu rupiah),ada yang seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan yang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan ada juga yang berhutang kepadanya;
- Bahwa jika semua Narkotika jenis shabu terjual habis maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) saja, karena tidak semua pembeli bayar langsung karena ada juga yang berhutang terlebih dahulu dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan Saudara BAPAK YUNI orang yang sebut oleh Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI itu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi dilapangan pada saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI ditangkap saat itu menjelaskan membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara BAPAK YUNI saat itu dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) perkantong nya dan dijual dengan harga berpariasi dengan harga ada yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu) dan juga ada yang seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupaih) dari keterangan nya saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI ditangkap saat itu menjelaskan bahwa cara pembayaran yang dia lakukan dengan cara bon terlebih dahulu dan dibayar setelah Narkotika jenis shabunya habis terjual;
- Bahwa Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian nya sudah ada terpakai Terdakwa dan sebagian nya ada yang diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu yang sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang diamankan pada saat itu dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI selaian 3 (tiga) Paket plastik klip Narkotika jenis shabu, ada juga barang berupa 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu diamankan dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI;
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya berupa 3 (tiga) Paket plastik klip Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat itu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi rasa Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat itu tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu yang sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis shabu yang kami amankan saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SONLI Als BAPAK TALIA Anak Dari MASTUR TIHEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 12.30 Wib Jalan Cilik Riwut di Rumah Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI RT.006 RW.003 Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saya ada didatanggi oleh Pihak Kepolisian dan memberitahukan serta meminta tolong kepada saya untuk ikut menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saudari SRI RAHAYU Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI yang mana saat itu sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian

- Bahwa yang mengetahui dan yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI pada saat itu selain Saksi juga ada Saudara IBERANI Als BAPAK LAGA yang saat itu juga ada dimintai Tolong oleh pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat itu, dan juga beberapa Anggota Kepolisian yang saat itu ada saya kenal dan sebagian nya tidak saya kenal namanya;
- Bahwa yang saksi ketahui yang saat itu diamankan dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat dtangkap yaitu ada barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis shabu, dan juga ada Uang Tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang saat itu diamankan dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI yang saya lihat dan ada diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian saat itu kepada kami;
- Bahwa Pada hari itu hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 kurang lebih sekira jam 12.40 Wib, pada saat itu saya ada didatanggi oleh Pihak Kepolisian dan memberitahukan serta menjelaskan kalau mereka ada melakuka penangkapan terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI dan Anggota Kepolisian meminta bantuan kepada saya untuk ikut menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI yang mana pada saat itu sayapun langsung ikut Anggota Kepolisian mendatanggi tempat ditangkap nya Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI yang mana pada saat itu juga ada Saudara IBERANI Als BAPAK LAGA yang juga ikut mendatanggi tempat ditangkapnya Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI yang mana pada saat itu kepada saya dan kepada Saudara IBERANI Als BAPAK LAGA Anggota Kepolisian mejelaskan dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka kepada kami dan meminta bantuan kami untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMAD dan ditempatnya, yang mana pada saat itu Anggota Kepolisian ada menanyakan kepada Saudari SRI RAHAYU Als MAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MARSHA Anak Dari RAHMADI apakah benar kalau dia ada menjual serta memilik Narkotika jenis shabu, yang mana pada saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI pun mengakui kalau benar dia ada menjual serta menyimpan Narkotika jenis shabu, yang mana pada saat itu Anggota Kepolisian meminta kepada saudara Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI untuk menunjukan dimana dia menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana pada saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI pun menunjukan dan memperlihatkan dibawah meja didalam warungnya ada bungkusan pastik warna hitam yang setelah dibuka dan diperlihatkan kepada Anggota Kepolisian saat tu ada 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis shabu dan ada juga ada 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, dan juga saat itu ada 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yangkemudian pada saat itu Anggota Kepolisian menanyakan serta mengintrogasi Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI barang apa dan milik siapa 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis shabu saat itu, yag mana pada saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI pun mengakui kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu miliknya sendiri dan dikuasi olehnya sendiri saat itu, yang kemudian juga saat itu ditemukan dan diamankan Uang sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang setelah ditanyai oleh Anggota Kepolisian uang apa yang ditemukan saat itu dan Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI pun mengakui kalau Uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, yang kemudian kepada kami ada saat itu Anggota Kepolisian menjelaskan kalau Saudari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI dibawa ke Polres Gunung Mas bagian Narkoba untuk dilakuka proses lanjut terkait kepemilikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditempatnya saat itu;

- Bahwa benar yang saksi ketahui pada saat itu ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian yang mana saat itu Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dibawah meja diwarung tempat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI ditangkap;
- Bahwa benar Pada saat itu Anggota Kepolisian ada menanyakan kepada SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI terkait 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu, dan pada saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI pun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakui kalau 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sendiri dan dikuasai olehnya sendiri saja saat itu;

- Bahwa benar dari hasil introgasi oleh pihak Kepolisian saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI ditangkapsaat itu dia mengakui kalau mendapatkan serta membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara BAPAK YUNI;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI yang mana dia juga berasal dari Jakatan Raya atau Tumbang Jutuh, dan saya tidak ada hubungan pekerjaan dengan Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI namun hubungan keluarga mungkin ada, dan sepengatahuan saya kalau ada memiliki warung dan berjualan sembako ditempatnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan Saudara BAPAK YUNI orang yang dimaksud oleh Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI tempatnya membeli dan mendapatkan Narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dari hasil introgasi oleh Pihak Kepolisian saat ditangkap saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI mengakui kalau benar dia ada menjual Narkotika jenis shabu dan benar kalau 3 (tiga) paket Narotika jenis shabu tersebut adalah miliknya saat ditangkap;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya apakah ada menjual atau tidak saat itu, namun benar saat dilakukan introgasi saat Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI ditangkap saat itu dia mengakui kalau benar dia menjual Narkotika jenis shabu dan benar ada Uang hasil penjualan shabu yang diamankan dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat itu;
- Bahwa benar saksi kurang mengetahui berapa banyak atau dengan harga berapa yang ada dijual oleh Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI, namun dari hasil introgasi dilapangan oleh Pihak Kepolisian saat itu terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI dan ada dijelaskan oleh Pihak Kepolisian saat itu kepada kami kalau Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI menjual Narkotika jenis shabu dengan Harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan juga ada seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari keterangan saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Saat itu uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu ada diamankan leh Pihak Kepolisian dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat ditangkap yaitu yang sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dari pengakuan nya saat ditangkap saat itu benar Narkotika jenis shabu tersebut untuk dia jual dan benar kalau dia ada menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat itu saksi ada dimintai tolong oleh Pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkapn terhadap Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI yang mana saat itu Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI sudah ditangkap terlebih dahulu, dan benar saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang berupa 3 (tiga) Paket plastik klip Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu diamankan dari Saudara, dan juga 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam,1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu diamankan dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI yang saya ketahui dan yang ada dijelaskan oleh PihakKepolisian saat itu;
- Bahwa benar yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa 3 (tiga) Paket plastik klip Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu diamankan dari Saudara, dan juga 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam,1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar barang yang diamankan dari Saudari SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak Dari RAHMADI saat itu yang ada diperlihatkan dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian saat itu;
- Bahwa benar Keterangan lain saksi menerangkan Keadaan cuaca pada saat kejadian tindak pidana tersebut adalah pada siang hari dan cuaca cerah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena pada saat itu saya ada menjual dan memiliki serta menyimpan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu banyaknya shabu yang Terdakwa miliki ada sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip Shabu saja saat itu;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu saat Terdakwa ditangkap saat itu adalah milik Terdakwa sendiri dan dikuasai oleh saya sendiri saat itu;
- Bahwa Saat itu 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa simpan dibawah meja didalam warung Terdakwa saat itu, dan 3 (tiga) paket shabu yang diamankan dari Terdakwa saat ditangkap saat itu dalam penguasaan Terdakwa sendiri saat itu;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket shabu yang diamankan dari Terdakwa saat itu ada juga 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu diamankan dari Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan shabu saat itu dari Saudara BAPAK YUNI dan yang saat itu menyerahkan Shabu kepada Terdakwa adalah BAPAK YUNI;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui dimana alamat persis nya Saudara BAPAK YUNI namun yang pernah diberitahukannya kepada Terdakwa kalau BAPAK YUNI bersal dari Tumbang Miwan, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara BAPAK YUNI saat ini, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara BAPAK YUNI namun ada hubungan pekerjaan terkait dalam hal jual beli shabu yang diamankan dari Terdakwa itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Shabu dari Saudara BAPAK YUNI saat itu awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Jam 09.00 Wib saat itu yang mana Saudara BAPAK YUNI ada berhenti ditempat Terdakwa dan pada saat itu Saudara BAPAK YUNI ada menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa mengiyakan nya karena Saudara BAPAK YUNI mau menghutanggi Terdakwa, yang kemudian pada saat itu Saudara BAPAK YUNI memberitahukan kepada Terdakwa nanti dia mengambil harga narkotika jenis shabu nya setelah sudah habis terjual, yang mana pada saat itu Saudara BAPAK YUNI langsung menyerahkan dan meninggalkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kantong saat itu kepada Terdakwa, dan memberitahuakan dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkantongnya, yang kemudian Terdakwa mengiyakan nya yang kemudian Saudara BAPAK YUNI saat itu langsung pergi saja, yang kemudian setelah menerima shabu tersebut Terdakwa langsung menyimpan nya dibawah meja tempat ditemukannya shabu saat Terdakwa ditangkap saat itu;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu dari Saudara BAPAK YUNI, yaitu yang pertama kali Terdakwa pernah menerima Narkotika jenis shabu dari BAPAK YUNI pada tahun 2023 sebanyak satu kali namun Terdakwa lupa hari tanggal dan bulan nya, dan yang kedua pada tahun 2024 sebanyak dua kali saya ada menerima narkotika jenis shabu dari Saudara BAPAK YUNI namun sempat berhenti pada bulan April 2024 dan pada saat bulan Desember 2024 saya ada menanyakan narkotika jenis shabu kembali kepada Saudara BAPAK YUNI namun Saudara BAPAK YUNI bilang tidak ada, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Jam 09.00 Wib yang mana saat itu Saudara BAPAK YUNI ada berhenti ditempat saya dan ada menawarkan kembali kepada saya yang mana pada saat itu Terdakwa mengiyakannya yang mana pada saat itu Saudara BAPAK YUNI ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saya sebanyak 5 (lima) kantong saat itu yang diberitahukan dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) perkantong nya;
- Bahwa awalanya banyaknya Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dan terima dari Saudara BAPAK YUNI saat itu sebelumnya sebanyak 5 (lima) Kantong saja;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis shabu yang sebanyak 5 (lima) Kantong saat itu dengan Harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) perkantong nya saat itu, dan saat itu Narkotika jenis shabunya sudah terjual oleh saya sebelum Terdakwa ditangkap saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran harga Narkotika jenis shabu dengan Saudara BAPAK YUNI saat itu dengan cara bon saja terlebih dahulu dan dibayar kalau sudah Narkotika jenis shabu nya habis terjual;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dan terima dari Saudara BAPAK YUNI saat itu sudah terjual oleh Terdakwa dan yang ada sisanya yang ada diamankan oleh Pihak Kepolisian saat Terdakwa ditangkap saat itu;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang terjual oleh Terdakwa saat itu sudah banyak dan hampir habis saja 5 (lima) Kantong itu dan masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada sisanya yang ada 3 (tiga) paket saat Terdakwa ditangkap saat itu yang diamankan dari Terdakwa itu saja sisanya;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa siapa Terdakwa menjual shabu saat itu namun yang seingat Terdakwa hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 setelah saya menerima shabu saat itu dari Saudara BAPAK YUNI saat itu langsung ada terjual oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong, dan pada hari Kamisnya tanggal 16 Januari 2025 saat itu juga ada terjual sebanyak 2 (dua) kantong dan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 ada terjual sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram yang mana ada tersisa dengan Terdakwa masih sebanyak 3 (tiga) paket saja saat itu yang ada diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa, dan Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga yang berparisi dengan harga ada yang seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ada yang seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp.300.000,0(tiga ratus ribu rupiah),ada yang seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan yang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan ada juga yang berhutang terlebih dahulu juga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan shabu saat itu dengan cara Terdakwa menjualnya hanya ditempat saja yang mana jika ada yang datang membeli dan mencari shabu ketampat Terdakwa maka akan saya jual saja langsung setangan dengan Terdakwa saja dan saya menjual shabu tersebut dengan cara ditakar dengan takaran kira-kira saja mengunakan sendok shabu terbuat dari sedotan sesuai dengan berapa uang orang yang membelinya kepada saya saja;
- Bahwa jika semua Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara BAPAK YUNI saat itu terjual habis maka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) saja, namun terkadang tidak sampai seperti itu karena tidak semuanya dibayar karena ada juga yang berhutang dan hasil dari penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak Terdakwa saja;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan sudah ada terpakai oleh Terdakwa memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan yang ada diamanakn oleh pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap yaitu sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bisa melakukan pembelian dan melakukan penjualan Narkotika jenis shabu saat itu sudah sejak Tahun 2023 saat itu, namun sempat berhenti dan sempat menjual kembali pada tahun 2024 dan sempat berhenti pada bulan April 2024 dan kembali menerima dan menjual shabu kembali pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sampai saatnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara BAPAK YUNI mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dia jual kepada Terdakwa saat itu dan Pada saat itu yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah Saudara BAPAK YUNI dan yang menerimanya adalah tersangka sendiri saat itu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa ada membeli dan menjual shabu hanya untuk menambah penghasilan Terdakwa saja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) Paket plastik klip Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu diamankan dari Saudara, dan juga 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam,1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap saat itu;
- Bahwa benar uang yang sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam hal saya ada membeli dan menjual serta memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0034** tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani **oleh Wihelminae, S.Farm, Apt.** selaku Ketua Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

"Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0033.K** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3498 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/11144.00/2025** tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh **YULIANTI ASI** dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan **berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram** dan **berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium **berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
2. 1 (satu) buah bundelan plastic klip;
3. 1 (satu) buah plastic warna hitam;
4. 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan
6. Uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Jam 09.00 WIB Saudara BAPAK YUNI (DPO) berhenti di rumah dan warung Terdakwa SRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHAYU als MAMA MARSHA Anak dari RAHMADI yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menawarkan serta menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong saat itu dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) per kantongnya dengan sistem pembayarannya sistem Bon terlebih dahulu serta dibayar setelah Narkotika jenis shabunya sudah habis terjual, yang kemudian setelah menerima shabu tersebut Terdakwa langsung menyimpan nya dibawah meja warung;

- Bahwa kemudian sekitar waktu siang hari yang Terdakwa tidak ingat waktunya, Saudara BAPAK ALEN datang ke rumah dan warung dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kantongnya namun dibayar setelah Narkotika jenis shabunya suda habis terjual karena akan dijual kembali di lokasi sedot tambang di Daerah Tumbang Kajuei;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 11.00 WIB Saudara SOGEK yang berasal dari Desa Tumbang Rahuyan datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu Rahuyan dengan harga yang sama yaitu Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perkantongnya namun saat itu dibayar uang mukanya sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah shabunya terjual habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira Jam 07.00 WIB seseorang yang tidak kenal datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditimbang mengunakan timbangan digital warna hitam;
- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa, jumlah beratnya dan jam berapa, berturut-turut datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan untuk melakukan pembelian Narkotika jenis shabu dengan cara ditakar kira-kira saja mengunakan sendok shabu terbuat dari sedotan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) serta ada juga yang berhutang terlebih dahulu.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan pada rumah dan warung tempat tinggal Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT. 006 yaitu Saksi Sonli Als Bapak Talia Anak Dari Mastur Tihen dan Damang Kepala Adat yaitu Saksi Iberani Als Bapak Laga Anak Dari Sanaen, dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bundelan plastic klip;
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
  - 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan
- Uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0034 tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

“Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0033.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3498 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/11144.00/2025 tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa SRI RAHAYU als MAMA MARSHA Anak dari RAHMADI** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, yang juga selaras dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui seluruh perbuatannya, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Jam 09.00 WIB Saudara BAPAK YUNI (DPO) berhenti di rumah dan warung Terdakwa SRI RAHAYU als MAMA MARSHA Anak dari RAHMADI yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menawarkan serta menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong saat itu dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) per kantongnya dengan sistem pembayarannya sistem Bon terlebih dahulu serta dibayar setelah Narkotika jenis shabunya sudah habis terjual, yang kemudian setelah menerima shabu tersebut Terdakwa langsung menyimpan nya dibawah meja warung;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar waktu siang hari yang Terdakwa tidak ingat waktunya, Saudara BAPAK ALEN datang ke rumah dan warung dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kantongnya namun dibayar setelah Narkotika jenis shabunya suda habis terjual karena akan dijual kembali di lokasi sedot tambang di Daerah Tumbang Kajuei;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 11.00 WIB Saudara SOGEK yang berasal dari Desa Tumbang Rahuyan datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu Rahuyan dengan harga yang sama yaitu Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perkantongnya namun saat itu dibayar uang mukanya sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah shabunya terjual habis, yang mana selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira Jam 07.00 WIB seseorang yang tidak kenal datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditimbang mengunakan timbangan digital warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa masih pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa, jumlah beratnya dan jam berapa, berturut-turut datang ke rumah dan warung Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan untuk melakukan pembelian Narkotika jenis shabu dengan cara ditakar kira-kira saja mengunakan sendok shabu terbuat dari sedotan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) serta ada juga yang berhutang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan pada rumah dan warung tempat tinggal Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut RT.006/RW.003 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT. 006 yaitu Saksi Sonli Als Bapak Talia Anak Dari Mastur Tihen dan Damang Kepala Adat yaitu Saksi Iberani Als Bapak Laga Anak Dari Sanaen, dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:

- 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah bundelan plastic klip;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan

- Uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0034 tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

"Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0033.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3498

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/11144.00/2025 tanggal 18 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:

- Sebelum disisihkan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;
- Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam melakukan serangkaian pembelian dan penjualan shabu secara berulang, telah memenuhi sub-sub unsur dari unsur ke-2 ini dalam perbuatan yang didakwakan terhadapnya yaitu dalam hak membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SRI RAHAYU Als MAMA MARSHA Anak RAHMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah bundelan plastic klip;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah senduk shabu yang terbuat dari sedotan warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.6.350.000,-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025 oleh Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H.	Dr. Galih Bawono, S.H.., M.H..
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)